

1503021-22.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503021-22.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503021-22.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322944/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 21639243 - 07º D.P. GUARULHOS, 3768/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2322944 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON GONÇALVES DE LIMA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

EDILSON GONÇALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 155, §§1º e 4º, I e II, combinado com o art. 14, II e 61, II, j, do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos em 27 de novembro de 2021, às 02:40 horas, à Rua Juazeiro do Norte, 87, Cumbica, nesta comarca, cuja vítima foi José Luiz Alcover Forener (fls. 82/85).

Consta da denúncia que na data e local supra indicados, o réu se deslocou a um imóvel da vítima, que é vizinho onde esta reside e, disposto a praticar o furto qualificado, pulou o muro da propriedade, arrombou duas portas e acessou o interior da residência. Estando neste local, o denunciado passou a subtrair diversos bens, incluindo quatro facas de cozinha, duas chaves de fenda, uma mochila, um medidor de eletricidade, além de 40 metros de fio.

Consta, outrossim que, notando a atividade suspeita, a vítima acionou o COPOM, levando os policiais militares a se deslocarem até o local e flagrarem o denunciado no interior do imóvel, o qual neste momento acabou por se entregar e confessar a prática da tentativa de furto.

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2022 (fl. 87) e posteriormente aditada (fl. 123).

As fls. 112/113, acolhendo o pleito do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Regularmente citado (fls. 121/122), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 127/129.

O recebimento da denúncia foi mantido, assim como o decreto prisional preventivo, conforme fls. 131/132.

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu: a) absolvição por falta de provas; b) afastamento da qualificadora da escalada; c) afastamento do rompimento de obstáculo; d) pena-base no mínimo legal; e) atenuante da confissão, para compensá-la com a reincidência; f) tentativa no patamar máximo; g) afastamento do repouso noturno; h) regime inicial aberto; i) recurso em liberdade; j) justiça gratuita. É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto e provas amealhados no decorrer da do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05/06e 07/08), do relatório de investigação de fls. 78/79, pelas declarações da vítima e testemunhas em fase policial e em juízo.

A autoria é segura.

A vítima José Luiz Alcover Forener, na fase policial, aduziu que estava em sua residência quando notou que o acusado havia ingressado no imóvel ao lado, que também lhe pertence. Relatou que o denunciado, já no interior do local, passou a danificar o imóvel para subtrair os fios, razão pela qual acionou a polícia militar, que chegou ao local e logrou deter o acusado dentro casa, furtando.

Destacou que estima o prejuízo em cerca de R\$ 8.000,00.

A testemunha Rafael Gomes Vaz Emídio, em Juízo, aduziu que foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência e se dirigiram ao local; conseguiram deter o acusado, o qual confirmou que havia pulado o muro para subtrair fios de cobre. Confirmou o arrombamento das portas.

A testemunha Jorge Luiz de Paula Júnior, em Juízo, aduziu que foram acionados via COPOM; se dirigiram ao local e, ao chegarem, o réu foi detido e disse que estava furtando a residência e que havia pulado o muro. Ato contínuo, o réu entregou o material que havia subtraído. Destacou que verificaram a residência e identificaram duas portas danificadas: a porta dos fundos, que dá acesso à lavanderia, e a porta que dá acesso à parte interna da casa.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial.

Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Finalmente, o réu Edilson Gonçalves de Lima, ouvido em Juízo, confessou parcialmente a prática delitiva. Disse que pulou o muro e que as portas já estavam arrombadas; entrou na residência e começou a puxar os fios, quando os policiais chegaram. Negou a posse das facas e das chaves de fenda.

Diante deste contexto, patente está que o réu tentou subtrair os bens pertencentes à vítima, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/04, além do depoimento dos policiais militares que, no exercício do dever legal, detiveram o acusado em flagrante delito, conforme fls. 09/10. Patente, portanto, o elemento volitivo da ação, em que o acusado se aproveitou da ausência de vigilância no local e, no momento oportuno, com animus de assenhoração de coisas alheias móveis, que sabiam não lhe pertencer; resta comprovado o dolo diante da robustez das provas carreadas aos autos.

Ainda, as qualificadoras apontadas pelo representante do Ministério Público, consistentes na destruição ou rompimento de obstáculo e a escalada, restaram sobejadamente demonstradas, haja vista o arcabouço probatório amealhado.

Possível, também, o reconhecimento da incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno. O local era vizinho ao de moradia da vítima. Além disso, é certo que para o reconhecimento da referida causa não importa o fato de se tratar de estabelecimento empresarial/comercial, ou de imóvel desabitado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. 2. Incide à presente hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp1234013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018)

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, o réu cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Por outro lado, dada a constatação de duas qualificadoras ao crime cometido, exaspero a pena base utilizando a majorante do concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial, bem como uma das condenações. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base,

desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim sendo, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 2 anos, 4 meses e 24 dias e 12 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, as penas devem ser mantidas no patamar inicial.

Finalmente, na terceira fase, aumento as penas em 1/3 em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno; torno a reprimenda definitiva 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Dada a múltipla reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo.

Por ser reincidente específico, inclusive encontrando-se detido até hoje por este processo, evidenciando que sua liberdade poderá impingir risco à segurança pública, dada sua patente periculosidade em razão de ser reincidente, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

"Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento".

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar EDILSON GONÇALVES DE LIMA, por infração ao 155, §§1º e 4º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa fixados no mínimo legal.

Em caso de recurso, o acusado deverá aguardar o julgamento preso.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA